

予備独自問題 R3-24

(配点: 2)

月 日

月 日

証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 刑事訴訟規則は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項についてその書面又は物を示してする尋問は、裁判長の許可が必要であると定めている。
- イ. 証人の供述を明確にするため、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ、相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときは、この限りでない。
- ウ. 刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。
- エ. 証拠として採用されていない書面であっても、その書面を証人に示した尋問が行われて証人尋問調書に添付された場合にはその書面が証人尋問調書と一体になるから、その書面を証拠として取り調べなくても、証言で引用されていない部分を含むその書面の全部を事実認定の用に供することができる。
- オ. 証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋問は許される。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ オ 5. ウ エ

ア 誤っている

規則 199 条の 10 第 1 項。訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる（規則 199 条の 10 第 1 項）。そのため、裁判長の許可は不要である。なお、記憶喚起のための書面等の提示には裁判長の許可を要する（規則 199 条の 11 第 1 項）。

イ 正しい

規則 199 条の 12 第 2 項。証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる（規則 199 条の 12 第 1 項）。同条 2 項は、規則 199 条の 10 第 2 項を準用して、図面等が証拠調べを終わったものでないときは、相手方に異議がない場合を除いては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない旨を規定している。

ウ 正しい ★

規則 199 条の 11 第 1 項。規則 199 条の 11 第 1 項は、「訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面（供述を録取した書面を除く）又は物を示して尋問することができる」と規定して、供述を録取した書面を除外している。

エ 誤っている

最決平 23.9.14（百選 66 事件）は、証人（不同意わいせつ事件の被害女性）の供述を明確にするため、証拠として採用されなかった被害再現写真を示して証人尋問が行われ、その後証人尋問調書に添付された被害再現写真について、「本件において証人に示された被害再現写真は、独立した証拠として採用されたものではないから、証言内容を離れて写真自体から事実認定を行うことはできないが、本件証人は証人尋問中に示された被害再現写真の内容を実質的に引用しながら……証言しているのであって、引用された限度において被害再現写真の内容は証言の一部となっていると認められるから、そのような証言全体を事実認定の用に供することができる」としている。したがって、証言で引用されていない部分については、事実認定の用に供することはできない。すなわち、規則 199 条の 10 ないし 199 条の 12 に基づいて尋問された場合に添付された書類は、添付されたことによって証拠になるのではなく、別途証拠調べが必要になる。

オ 正しい

321 条 4 項。鑑定書は、書面であるから伝聞法則（320 条 1 項）の適用を受けるが、一般の供述調書とは異なった取扱いがされており、鑑定人が公判期日において尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠として許容される（321 条 4 項）。したがって、証拠採用されていない鑑定書であっても、その作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、作成者欄の署名押印部分を示して証人の署名押印である旨を確認する尋問は許される。

以上により、誤っている記述はアとエであり、したがって、正解は肢 1 となる。